매매계약서

한엽(이하 “매도인”이라 한다)와 한민엽(법정생년월일: 2002-08-08)(이하 “매수인”이라 한다)은 다음과 같이 물품 매매계약(이하 “이 계약”이라 한다)을 체결한다.

제 1 조 (계약의 목적 및 정의)

1 이 계약은 매도인과 매수인 간 “물품”을 거래함에 있어 상호 신뢰를 바탕으로 거래상 발생되는 권리 의무를 성실하게 이행할 것을 확약함으로써 상호 공동의 이익을 도모하는 데 그 목적이 있다.

2 이 계약에서 “물품”이라 함은 매도인이 운영하는 공장에서 제작되거나, 매도인이 위탁한 창고 보관소에서 출고되는 물건을 말한다.

제 2 조 (계약의 대상)

1 매도인이 공급하는 물품의 종류, 수량 및 가격은 [별지]와 같다.

2 본 조 제1항 상 물품의 종류, 수량, 단가 등은 매도인과 매수인이 상호 서면 합의를 통하여 변경할 수 있다.

제 3 조 (계약기간)

1 계약기간은 2025년 11월 04일부터 2030년 12월 28일까지로 한다.

2 계약기간 만료일 30 일전까지 각 당사자 일방이 조건변경 또는 갱신거절의 의사를 서면으로 통지하지 않는 한 이 계약은 동일한 조건으로 1씩 자동 연장되는 것으로 한다.

제 4 조 (물품의 발주 및 공급)

1 매수인은 물품 특성을 고려하여 매도인의 인도 가능일을 미리 확인한 후, 매도인에게 발주(주문)서를 전달함으로써 발주를 진행한다. 매수인과 매도인은 상호 합의에 따라 전자적 방법으로 발주를 진행할 수 있다.

2 매도인은 발주서에 지정된 기간 내 지정된 장소로 물품을 공급하여야 한다.

3 매수인이 전항의 장소 외의 장소로 배송을 요청할 경우, 그 변경으로 인하여 발생하는 추가 비용은 매수인 부담으로 한다.

4 물품의 공급(납품)은, 매도인이 발주서 상 주문 물품 전량을 인도기일 내에 매수인의 지정 장소에 인도하고, 매수인이 제5조의 검수를 마치고 최종 인수받은 때에 완료된 것으로 본다.

제 5 조 (물품의 검수)

1 매수인은 매도인이 납품한 물품에 대하여 전수 또는 표본조사로써 검수한다.

2 매수인은 물품을 수령한 날로부터 3일 이내에 검수 결과를 매도인에게 서면 통지하여야 하여, 이 기간 내에 아무런 이의를 제기하지 않는 경우에는 검수가 완료된 것으로 본다.

3 물품의 소유권은 검수가 완료된 시점에 매수인에게 이전하며, 물품의 하자로 인한 책임도 이 때부터 원칙적으로 매수인이 부담한다. 다만, 검수 당시 확인할 수 없는 숨은 하자가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

4 매수인은 검수결과 수량부족, 과납품 및 불합격품이 있는 경우, 매도인에게 교환 또는 반품을 요청할 수 있다. 이 경우, 매도인은 특별한 사정이 없는 한 7 영업일 이내에 자신의 비용으로 매수인의 요청에 따른 조치를 취하여야 한다.

5 매수인은 아래의 경우 외에는 공급된 물품을 반품할 수 없는 것으로 한다.

1. 매수인이 요청한 물품(상기 스펙 외 포함)과 상이한 물품이 배송된 경우
2. 물품 변질, 유통기간 의무 미 준수, 이물질 혼입 등 품질 기준 및 조건에 맞지 않는 물품이 배송된 경우
3. 기타 물품에 하자가 있는 경우

6 매수인은 검수기간 중 매도인이 납품한 목적물을 선량한 주의로 관리하여야 하며, 만일 매수인의 귀책 사유(유통 및 보관 과정에서의 관리 소홀 등)로 인하여 물품에 이상이 생긴 경우, 매수인은 매도인에 대하여 반품 또는 교환을 청구할 수 없다.

제 6 조 (대금의 결제)

1 매수인은 물품 납품이 완료된 날로부터 물품에 대한 대금(VAT 별도)을 30 일 이내 현금, 어음 또는 카드 결제 방식으로 지급한다.

2 매수인과 공급업자는 상호 합의에 따라 대금지급기한 내지 수단을 달리할 수 있다.

3 매수인은 매도인과 합의하여 이 계약에 따라 매수인이 매도인에게 지급하여야 하는 물품 대금에서 매도인이 매수인에게 지급하여야 하는 비용을 공제한 후 지급할 수 있다.

제 7 조 (하자담보책임)

1 매도인은 매수인에게 납품한 제품이 양 당사자가 상호 합의한 별도 서면(사양서, 도면 등) 상의 사양에 합치하고 정해진 품질, 성능을 구비할 것을 보증한다.

2 매수인이 본 물품을 검수하여 합격한 날로부터 1 개월 이내에 숨은 하자가 발생하였을 때는 매도인은 무상으로 하자를 보수하거나 하자 없는 물품을 매도인의 비용으로 매수인에게 대체 공급하여야 한다.

제 8 조 (제조물책임)

1 매도인이 매수인에게 납품한 물품의 설계상, 제조상, 표시 및 경고상 결함 등에 의하여 그 물품의 소비자, 이용자 또는 제3자의 생명, 신체 또는 재산에 손해가 발생한 경우, 매도인은 제조물책임법 상 제조물 책임을 부담한다. 단, 부득이한 사유가 있을 경우에는 매수인이 매도인을 대신하여 손해배상 등 직접 선처리하고 매도인에게 동 비용을 구상할 수 있다.

2 전 항에 따른 손해가 매도인의 귀책사유가 아닌 매수인의 귀책사유로 인한 것일 경우에는 매수인이 전적인 배상책임을 부담하며 매도인을 면책한다

제 9 조 (비밀유지 의무)

1 매도인 및 매수인은 이 계약을 통해 취득한 상대방의 영업비밀 또는 정책, 고객 명부, 기술정보, 생산 및 판매계획, 노하우, 매입 및 공급 금액 등의 어떠한 정보도 제3자에게 제공하거나 공개해서는 안 되며, 이를 어겼을 시 상대방에게 관련하여 발생한 일체의 손해를 배상하여야 한다. 다만, 다른 법령에 근거하거나 정부 또는 공공기관의 요청에 따르거나 법원의 판결에 따라 누설하는 경우는 예외로 한다.

2 제1항의 의무는 계약기간이 종료(해제, 해지 포함)된 후에도 5년간 지속한다.

제 10 조 (손해배상)

1 매도인 또는 매수인이 이 계약을 위반하여 상대방에게 손해가 발생된 경우, 그 책임 있는 당사자는 상대방에게 발생한 손해 전부를 배상하여야 한다.

1 매수인이 이 계약에 따른 대금의 지급을 지체할 경우, 지급기일 다음날부터 연 1 %의 비율에 의한 금액을 지연손해금으로 지급하여야 한다.

제 11 조 (계약의 해지)

1 당사자 일방은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 상대방에 대한 서면 통지로써 이 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. 상대방이 발행한 어음수표가 지급 거절되거나, 상대방에 대한 회사정리, 파산, 회생절차의 신청이 있거나 개시된 경우
2. 상대방의 주요재산에 대하여 강제경매 등이 실행되어 더 이상 계약의 이행이 곤란하게 된 경우
3. 상대방이 영업정지, 허가취소 등 행정처분을 받거나 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받은 경우
4. 상대방이 해산, 영업의 양도 또는 타 회사로의 합병을 결의한 경우
5. 재해 기타 불가항력 사유가 60일 이상 지속된 경우
6. 기타 전 각 호에 준하는 사유로서 이로 인하여 계속적인 거래가 불가능함이 명백 하다고 판단되는 경우

2 매도인 또는 매수인이 고의 또는 과실로 이 계약을 위반하거나 이 계약상 의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 상대방은 물품의 공급 또는 매입을 즉각 중단하고, 14일 이상의 기간을 정하여 서면 통보함으로써 그 시정을 요구할 수 있다. 이 기간 내에 시정이 이루어지지 않으면 상대방은 별도의 통보 없이 이 계약을 해지할 수 있다.

3 이 계약이 해지된 경우 지급기일이 도래하지 아니하였다 하더라도 각자의 모든 채무는 기한의 이익을 상실하며, 채무 전액을 즉시 현금으로 변제하여야 한다.

4 이 계약의 해제 또는 해지는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제 12 조 (불가항력)

매도인과 매수인은 전쟁 또는 사변, 지진, 폭동, 전염병 기타 당사자가 통제할 수 없는 불가항력적 사유로 인하여 이 계약 상의 의무 전부 또는 일부를 이행하지 못하게 될 경우에는 상대방에게 그 사실을 통지하여야 하며, 이러한 경우 불가항력적 사유가 지속되는 동안 채무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 위와 같은 사유로 채무 불이행 상태가 60일 이상 지속될 경우, 매도인과 매수인은 상대방에 대한 서면 통지로서 즉시 이 계약을 종료 또는 해지할 수 있다.

제 13 조 (권리의무 양도금지)

매도인과 매수인은 상호 간 사전 서면승인 없이 이 계약 또는 개별 약정서 상의 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 이전하거나 담보의 목적으로 제공하거나 기타 처분행위를 할 수 없다.

제 14 조 (통지의무)

1 매도인과 매수인은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생된 경우에는 지체 없이 증빙서류를 첨부하여 상대방에게 서면으로 통지하여야 한다.

1. 주소, 상호, 대표자 등 사업자등록증에 명시된 사항이 변경된 경우
2. 기타 양 당사자가 이 계약에 따른 각자의 의무를 이행함에 있어 중대한 변경을 초래할 수 있는 사유가 발생한 경우

2 이 계약과 관련한 모든 통지는 이 계약에 명시한 주소에 서면으로 하는 것을 원칙으로 하며, 통지가 상대방에게 도달하여야 그 효력이 있다.

제 15 조 (계약의 변경 및 포기)

1 이 계약은 양 당사자들이 상호 합의하여 기명 날인한 서면으로 수정・변경할 수 있다.

2 이 계약의 당사자가 이 계약상 부여된 권리를 행사하지 않는 경우에도 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않으며, 당사자가 이 계약상 특정 조항에 관한 권리를 포기하는 경우 이는 다른 조항에 관한 권리의 포기로 간주되지 아니하고, 그 후의 권리 행사에도 영향을 주지 아니한다.

제 16 조 (분쟁의 해결)

1 이 계약 각 조항의 해석에 관하여 상호간의 이의가 있거나 또는 이 계약에 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 따라 상호 협의하여 정한다.

2 이 계약과 관련하여 발생하는 소송사건은 서울중앙지방법원을 제1심 전속 관할 법원으로 한다.

상기 각 조항을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 매도인과 매수인은 각기 기명 날인하여 각 1통씩 보관한다.

2025년 11월 30일

"매도인"

한엽

주 소 : 강남

대표이사 한엽 (인)

"매수인"

한민엽

법정생년월일 : 2002-08-08

주소 : 강남

대표자 : 한민엽 (인)